

0008290-51.2017.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... é a jurisprudência:

"APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. 1º Fato da denúncia.

Policiais abordaram adolescente em evento recreativo em poder de 0,6g de maconha.

Adolescente, no inquérito, alegou ter adquirido a droga com o réu. Em juízo, o usuário retratou-se. Réu afirma ser apenas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0008290-51.2017.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008290-51.2017.8.26.0408

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON APARECIDO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Vistos.

EDSON APARECIDO ALVES, qualificado a fls. 03, foi denunciado perante este Juízo como incurso no art. 171, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, na manhã de 1º de outubro de 2019, no açougue "Balcão", situado na Rua Vinte e Seis de Abril, nº 468, Centro, cidade de Ribeirão do Sul, nesta comarca, obteve para si vantagem ilícita no valor de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), em prejuízo do estabelecimento comercial supracitado, de propriedade de Tiago Francisco Benedito dos Santos, mediante o seguinte meio fraudulento.

Recebida a denúncia em 22 de agosto de 2019 (fls. 121/122), o réu foi citado (fls. 136) e apresentou defesa preliminar (fls. 152/155).

Durante a instrução processual foi ouvida a vítima, uma testemunha e tomado o interrogatório do réu (fls. 211/212 -

Posteriormente, foi homologada a desistência da oitiva da vítima, a qual não foi encontrada para a realização de sua oitiva judicial (fl. 177) bem como decretada a revelia do acusado (fl. 203).

Encerrada a instrução processual, em sede de alegações finais por memoriais, as partes postularam pela absolvição por ausência de provas para condenação (fls.

216/219 e fls. 220/223).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais.

A pretensão acusatória é improcedente.

Conforme reconhecido pela própria acusação, embora houvesse indícios da prática do crime imputado ao acusado, que ensejaram a deflagração da ação penal, ao final da instrução probatória, não existem provas suficientes a sustentar a condenação.

Dessa forma, somente elementos indiciários não podem embasar uma condenação criminal, a teor do que dispõe o art. 155, do Código de Processo Penal:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. 1º Fato da denúncia.

Policiais abordaram adolescente em evento recreativo em poder de 0,6g de maconha.

Adolescente, no inquérito, alegou ter adquirido a droga com o réu. Em juízo, o usuário retratou-se. Réu afirma ser apenas usuário. Vínculo com a droga não demonstrado. Condenação não pode se embasar unicamente em elementos informativos colhidos na fase policial. Artigo 155, Código de Processo Penal.

Absolvição em relação ao 1º fato da denúncia. 2º Fato da denúncia. Averiguação à denúncia anônima. Apreensão, no pátio da residência do réu, de 04 pés de maconha.

Violação domiciliar não demonstrada. Réu alega consumo pessoal. Laudo psiquiátrico confirma dependência química moderada. Policial, em juízo, afirma conhecer o réu e seu histórico como usuário. Manutenção de sentença desclassificatória em relação ao 2º fato da denúncia. Prescrição. Transcurso de lapso superior a dois anos entre os marcos interruptivos. Artigo 30 da Lei de Drogas. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINSITERIAL DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70077462182, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 15/08/2018)”

Portanto, não sendo possível obter um juízo de certeza quanto a responsabilidade do acusado quanto aos fatos narrados na inicial acusatória, somente o que daria suporte a uma condenação, prevalecendo assim a dúvida, esta sempre deve beneficiar o agente por aplicação do inarredável princípio do in dubio pro reo.

“É preciso distinguir bem a probabilidade da certeza. Dá-se probabilidade quando a razão, apoiando-se em graves motivos, considera um fato verdadeiro, sem que, entretanto, os motivos sérios em contrário estejam completamente aniquilados.

Resulta ela de que as provas, que deveriam por si mesmas estabelecer a verdade, se não apresentam na espécie com todas condições requeridas, ou que, em face dos motivos que fornece, outros se erguem em sentido inverso e também muito fundados, ou, enfim, de que a convicção repousa apenas sobre dados, que, apesar de sua reunião, não são ainda bastante poderosos para gerar a certeza. Em todos esses casos a probabilidade não pode servir de base para condenação, pois que há sempre ensejo para a dúvida, e a consciência só ficaria satisfeita quando desaparecesse a possibilidade do contrário” (TRATADO DA PROVA EM MATERIA CRIMINAL, p. 60, C.J.A. MITTERMAIER, Ed. Bookseller, 3 ed.).

Assim, a absolvição é de rigor.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o acusado EDSON APARECIDO ALVES, qualificado a fls. 03, por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Expeça-se certidão de honorários oportunamente.

P. I. e C.

Ourinhos, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA